

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ХИТРИНО“, ОБЛАСТ ШУМЕН, СКЛЮЧЕН НА 27 ЮНИ 2001 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ“ АД, ГР. ШУМЕН, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2008 Г.

Днес, 27 август 2026 г. в сградата на Министерството на енергетиката на основание Решение № 534 на Министерския съвет от 7 август 2025 г., чл. 3, ал. 2 и чл. 54 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – варовици, от находище „Хитрино“, област Шумен, сключен на 27 юни 2001 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ“ АД, гр. Шумен, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 7 февруари 2008 г. („Договора“), между страните:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката Жечо Станков, наричан за краткост **„Концедент“**

и

„АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ“ АД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 127001597, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, п. к. 9700, ул. „Алеко Константинов“ № 8, представлявано от Ярослав Христов – изпълнителен директор, наричано за краткост **„Концесионер“**, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. (1) Навсякъде в договора думите „гаранция/и за изпълнението на задълженията, свързани с опазване състоянието на околната среда, опазване на подземните богатства и охраната на труда“ се заменят с „финансово обезпечение/я за изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи“.

(2) Навсякъде в договора думите „опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията“ се заменят с „дейности/те по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи“.

Чл. 2. (1) Срокът на предоставената концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Хитрино“, община Хитрино, област Шумен, се удължава с 25 (двадесет и пет) години, считано от 26 декември 2021 г.

(2) Срокът на концесията се удължава при условията на Договора и на Решение № 534 на Министерския съвет от 7 август 2025 г.

Чл. 3. (1) Концесионерът се задължава в срок до 8 (осем) месеца от датата на влизане в сила на решението по чл. 4, ал. 2 на компетентния орган по опазване на околната среда, да представи в Министерството на енергетиката:

1. изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на действието на Договора до 26 декември 2046 г.;

2. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на удължаването, както и при необходимост, актуализация на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства по конкретните мероприятия. Концесионерът извършва ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект.

(2) Годишният работен проект за първата година от срока на удължението се предоставя заедно с проекта по ал. 1, т. 1.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко едно задължение.

(4) След съгласуването на проектите по ал. 1 и ал. 2 от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от Договора.

Чл. 4. (1) В срок до 2 (два) месеца от подписване на настоящото допълнително споразумение концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за инвестиционното предложение за добив за срока на удължаване с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в съответствие с чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, като предоставя в Министерството на енергетиката копие от уведомлението.

(2) Проектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 следва да бъдат разработени в съответствие с изискванията на чл. 83 и чл. 84, ал. 2 от Закона за подземните богатства и въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решението по ал. 2. Решението на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения и/или допълнения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

(4) При възникнала необходимост от последващи изменения и/или допълнения на проектите по чл. 3, ал. 1 концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията с министъра на енергетиката.

Чл. 5. (1) Концесионерът се задължава в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 4 от Договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на непарични задължения или при нарушаване на условие по концесията, за 2026 г.

(2) Гаранцията по ал. 1 е в размер на 12 992 (дванадесет хиляди деветстотин деветдесет и две) евро, обезпечава и изпълнението на задълженията по ал. 4 и по чл. 6, ал. 2 и е със срок на валидност до последния календарен ден на м. февруари 2027 г.

(3) При усвояване изцяло или на част от гаранцията по ал. 2, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването ѝ.

(4) В срок до 30 дни от съгласуването на проекта по чл. 3, ал. 1, т. 2 концесионерът се задължава да внесе дължимите за 2022 г., за 2023 г., за 2024 г., за 2025 г. и за 2026 г. вноски от обезпечението по чл. 16, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 4 от Договора.

(5) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, ал. 2 или ал. 4, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойката по чл. 38, ал. 2 от Договора.

(6) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 3 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер на 0,5 на сто на ден, изчислена върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не-повече от стойността на гаранцията.

(7) Дължимата вноска за всяка година от срока на удължаването на концесията представлява 1/25 част от разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в проекта по чл. 3, ал. 1, т. 2 и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

Чл. 6. (1) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение концесионерът представя в Министерството на енергетиката:

1. отчет, изготвен в съответствие с „Образец-отчет за дължимото концесионно плащане за добив на подземни богатства“ – Приложение № 1А, неразделна част от настоящото допълнително споразумение, за периода от датата на изтичане на срока на

предоставената концесия за добив до 31.12.2025 г., и Приложение № 1Б, неразделна част от настоящото допълнително споразумение, за периода от 01.01.2026 г. до датата на подписване на това споразумение;

2. информация по чл. 6, т. 13 от Договора за периода от датата на изтичане на срока на предоставената концесия за добив до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение.

(2) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на предоставяне на отчетите по ал. 1, т. 1, концесионерът заплаща дължимото концесионно плащане с начислен ДДС за периода от датата на изтичане на срока на предоставената концесия за добив до датата на подписване на настоящото допълнително споразумение.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, т. 1 и т. 2 концесионерът дължи неустойката по чл. 38, ал. 1 от Договора. При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 2 концесионерът дължи лихвата по чл. 37, ал. 1 от Договора.

Чл. 7. Член 3, ал. 2 от Договора се изменя така:

„(2) Срокът на концесията може да бъде удължаван при условията на нормативната уредба, действаща към датата на подаване на заявлението за удължаване.“

Чл. 8. Член 5 от Договора се изменя и допълва така:

1. в т. 2 думите „Министерство на околната среда и водите“ се заменят с „министъра на енергетиката“;

2. точка 3 се изменя така:

„3. право на собственост върху добитото количество варовици и право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства от находище „Хитрино“, област Шумен;

3. точка 6 се изменя така:

„6. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище „Хитрино“, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по чл. 1, ал. 1;

4. създава се т. 7 със следното съдържание:

„7. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;“

Чл. 9. Член 6 от Договора се изменя и допълва така:

1. точка 2 се изменя така:

„2. да не прехвърля правата и задълженията по концесията на трети лица, освен с разрешение на Министерския съвет при условията и по реда на действащото законодателство;“

2. точка 4 се изменя така:

„4. да разработва и представя за съгласуване на министъра на енергетиката годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът; след съгласуване с министъра на енергетиката, годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;“

3. точка 9 се изменя така:

„9. да осигурява пълен достъп до миннодобивния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията на оправомощени органи и/или лица;“

4. точка 10 се изменя така:

„10. да съставя и да води пълна и подробна геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство и да я предоставя за проверка в съответствие с условията на сключения договор;“

5. точка 11 се изменя така:

„11. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ, без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката;“

6. точка 13 се изменя така:

„13. да предоставя ежегодно в срок до 31 януари, както и при поискване геоложка, маркшайдерска и планово-статистическа документация за установяване на движението на запасите от подземни богатства и процента на загуби;“

7. създават се точки 22, 23, 24 и 25 със следното съдържание:

„22. при откриване на минерални, исторически или археологически находки, които имат признаци на културни ценности, да спре временно работата и да уведоми незабавно, но не по-късно от 7-дневен срок, министъра на енергетиката и министъра на културата;

23. да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство;

24. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда при обектите, подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.), при опитно-проучвателните дейности;

25. да съобразява дейностите със забраните и ограниченията и да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ, бр. 88 от 2000г.), при положение, че концесионната площ попада в такива зони.“

Чл. 10. Член 7 от Договора се изменя така:

1. точка 2 се изменя така:

„2. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;“

2. точка 3 се изменя така:

„3. да получава ежегодно в срок до 31 януари, както и при поискване геоложка, маркшайдерска и планово-статистическа документация за установяване на движението на запасите от подземни богатства и процента на загуби;“

3. в т. 5 думите „чл. 38“ се заменят с „чл. 39“.

Чл. 11. Член 8 от Договор се изменя и допълва така:

1. в т. 2 думите „комплексен план и годишни работни проекти“ се заменят с „цялостни и годишни работни проекти“;

2. създава се т. 4 със следното съдържание:

„4. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от концесионера.“

Чл. 12. Член 10, ал. 3 от Договора се изменя така:

1. в т. 2 думите „културни и исторически паметници“ се заменят с „културни ценности“;

2. точка 4 се изменя така:

„4. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия в съответствие със съгласувания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;

3. в т. 5 думите „комплексен план и годишни работни проекти“ се заменят с „цялостни и годишни работни проекти“;

4. точка 8 се изменя така:

„8. да документира и съгласува с министъра на енергетиката допуснати извънпроектни загуби на подземни богатства и на полезни компоненти при добива и първичната им преработка;“

5. в т. 9 думите „Министерство на околната среда и водите“ се заменят с „министъра на енергетиката“.

Чл. 13. Член 12, ал. 1 от Договора се изменя така:

„Чл.12. (1) Концесионерът е длъжен да застрахова в полза на Концедента и за своя сметка обекта на концесия, ако той може да бъде застрахован съгласно Кодекса за застраховането.“

Чл. 14. В чл. 13, ал. 2 думите „които се дължат на виновно поведение на КОНЦЕСИОНЕРА, то КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да оневини КОНЦЕДЕНТА и да овъзмезди щетите“ се заменят с „които се дължат на действие или бездействие на КОНЦЕСИОНЕРА, щетите се понасят от КОНЦЕСИОНЕРА“.

Чл. 15. Член 16 от Договора се изменя и допълва така:

1. В ал. 1, т. 1 се изменя така:

„1. гаранция, обезпечаваша изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на вноската от обезпечението по ал. 4, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията;“

2. Алинея 3 се изменя и допълва така:

а) в основният текст думите „за изпълнението на паричните задължения по концесионния договор“ се заменят с „по ал. 1, т. 1“, а думите „от първокласна българска банка“ се заличават;

б) точка 2 се изменя така:

„2. Банковата гаранция по ал. 1, т. 1 е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година.“

в) точка 3 се изменя така:

„3. Банковата гаранция по т. 2 следва да бъде валидна до последния календарен ден на м. февруари на следващата календарна година.“;

г) създават се т. 4 и т. 5 със следното съдържание:

„4. При усвояване изцяло или на част от гаранция по т. 2, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването ѝ;

5. В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, дължима вноска по ал. 4, ДДС, лихви и неустойки, от гаранцията по т. 2, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера.“

3. В ал. 4 думите „следва да отчислява всяко шестмесечие за целия срок на концесията сума, представляваща 10% (десет на сто) от дължимото за срока концесионно възнаграждение“ се заменят с „внося ежегодно до 31 януари сума, представляваща 1/25 част от размера на средствата за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в съгласувания с министъра на енергетиката цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.“;

4. В ал. 6 се създава изречение второ със следното съдържание:

„Концесионерът е длъжен да представя доказателства за извършените преводи на концедента в срок до три работни дни от депозирането на сумите.“

5. Алинея 8 се изменя така:

а) точка 1 се отменя;

б) в т. 2 думите „по вина на концесионера“ се заменят с „по причина, за която концесионерът отговаря“, а думите „свързани с опазване и възстановяване на околната

среда и рекултивацията" се заменят със „свързани с изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи“.

6. Създават се алинеи 10 -14 със следното съдържание:

„(10) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, концесионерът е длъжен след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася ежегодно до 31 януари сума, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена набраната сума по сметката за изтеклия срок на концесията.

(11) Когато към датата на прекратяване на договора размерът на набраните по доверителната сметка средства превишава фактическата стойност на необходимите за изпълнение дейности след тяхното приключване, разликата в повече се освобождава в полза на концесионера.

(12) В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с разпоредбите на споразумението за прекратяване на концесионния договор.

(13) Финансовото обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи не може да бъде предмет на принудително изпълнение.

(14) Част или цялата набрана сума по доверителна сметка се освобождава само в резултат на изпълнени и приети дейности по цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи или с оглед на прекратяване на този договор. Сумите се освобождават след изрично писмено съгласие от страна на концедента, представено въз основа на приет отчет за извършени дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Приемането на извършените дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи задължително се извършва по местонахождение на обекта – предмет на отчета.“

Чл. 16. Член 17 от Договора се изменя и допълва така:

1. Основният текст става ал. 1 и се изменя така:

„Чл.17. (1) Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на ЗПБ, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, включително за предотвратяване на свлачищата и ерозията, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности.“

2. Създава се ал. 2 със следното съдържание:

„(2) При установяване от компетентен орган на негативно влияние или увреждане на повърхностни или подземни води, за което концесионерът е уведомен писмено,

дейностите по концесията за добив се спират незабавно. Концесионерът уведомява Министерството на енергетиката и компетентния орган по изречение първо за предприетите действия."

Чл. 17. В чл. 18 от Договора думите „комплексния план и годишните работни проекти" се заменят с „цялостните и годишните работни проекти";

Чл. 18. В чл. 19 от Договора думите „съгласно чл. 4 и дейности по чл. 5 от Закона за концесиите" се заличават;

Чл. 19. В чл. 20, ал. 1 от Договора думите „съгласно чл. 4 от Закона за концесиите" са заличават;

Чл. 20. В чл. 21, ал. 2 и 3 от Договора думите „министърът/министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министърът/министъра на енергетиката";

Чл. 21. Член 24 от Договора се изменя така:

1. Алинея 1, точки 3, 4 и 5 се изменят така:

„3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноски, като 7 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали – Приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства (Наредбата), приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.);

4. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по т. 3 не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а" – скали за трошени фракции, и ал. 4 от Методиката - приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата.

5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 17 078 тона/шестмесечие добити варовици и предвидените стойности за единица добито подземно богатство."

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Дължимото концесионно плащане, както и дължимия ДДС, се внасят в пълен размер по сметка на Министерството на енергетиката в срока по ал. 1, т. 1."

3. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Концесионерът се задължава в срок до 15 дни след изтичане на всеки отчетен период да представя в Министерството на енергетиката отчета по чл. 23."

4. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда по бюджета на община Хитрино част от извършеното концесионно плащане в размер на 50 (петдесет) на сто, без ДДС.“

5. Алинея 7 се изменя така:

„(7) Размерът на концесионното плащане по ал. 1, т. 3 и минималният размер на концесионното плащане по ал. 1, т. 4 и 5 се променят с акт на министъра на енергетиката, считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне.“

6. Създава се ал. 8 със следното съдържание:

„(8) Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие, че не се извършва добив на подземни богатства. Концесионно плащане не се дължи от датата, на която е започнало реализирането на дейностите по съгласувания проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Датата на стартиране на дейностите се удостоверява с подписан между концесионера и представител/и на концедента протокол или с протокол за предаване на строителната площадка, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.). Концесионерът уведомява министъра на енергетиката предварително в 14-дневен срок за предвидената дата на подписване на протокола по предходното изречение.“

Чл. 22. Член 29 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) При предсрочно прекратяване на концесията, концесионерът има право на обезщетение в размер на сумата на невъзстановените разходи на концесионера за направените в съответствие с концесионния договор подобрения в обекта на концесия.“

2. Създават се ал. 4 и 5 със следното съдържание:

„(4) Обезщетението по ал. 2 не се дължи при прекратяване на концесионния договор поради изтичане на срока на концесията, както и при прекратяване на концесионния договор поради неотстраняване от концесионера на причините, довели до спиране действието на концесията.“

(5) При прекратяване на договора поради изчерпване на запасите и ресурсите в находището, на концесионера не се дължи обезщетение за направените подобрения. В този случай концесионерът предприема действия по изпълнение на дейностите, предвидени в съгласувания с министъра на енергетиката цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.“

Чл. 23. В чл. 30 от Договора думите „чл. 25 от“ се заличават;

Чл. 24. Член 33 от Договора се изменя така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„Чл. 33. (1) Концесионерът няма право да прехвърля правата и задълженията по концесията на трети лица, освен с разрешение на Министерския съвет при условията и по реда на действащото законодателство.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Прехвърлянето на правата и/или задълженията по този договор, без разрешение на Министерския съвет, е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на концедента. В този случай концедентът не дължи обезщетение на концесионера или на което и да е трето лице.“

3. Алинея 3 се отменя.

Чл. 25. Член 37 от Договора се изменя така:

1. Алинея 2 се отменя;

2. В ал. 3 думата „виновно“ се заличава, а думите „неустойките и лихвите по предходните разпоредби“ се заменят с „лихвата по ал. 1“;

Чл. 26. Член 38 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от непаричните задължения по чл. 6, т. 3, 4 и 13 и по чл. 24, ал. 5 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка с размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, за всяко едно задължение.“

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 3, т. 2 и т. 3 и ал. 4, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната гаранция/вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията/вноската по финансовото обезпечение.“

3. Създават се ал. 3 и ал. 4 със следното съдържание:

„(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 16, ал. 3, т. 4 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер на 0,5 на сто на ден, изчислена върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не-повече от стойността на гаранцията.

(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 16, ал. 10 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер на 0,5 на сто от стойността на съответната дължима вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на вноската по финансовото обезпечение.“

Чл. 27. Член 39 от Договора се изменя и допълва така:

„Чл. 39. (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по концесионния договор, както и при нарушаване

на условие за осъществяване на концесията, концедентът отправя писмена покана за доброволно изпълнение до концесионера, в която посочва вида на неизпълнението/нарушението и иска същото да бъде отстранено в разумен срок след получаване на поканата. Срокът за отстраняване на неизпълнението или за започване на неговото отстраняване, в зависимост от вида на задължението/условието, не може да бъде по-кратък от 14 и по-дълъг от 60 дни. Изпълнението на задължение в посочения в поканата срок, ведно със заплащане на дължимите лихва или неустойка, заличава последиците на констатираното неизпълнение.

(2) При неизпълнение на задължението в срока, посочен в отправената покана, концедентът има право да спре действието на договора по реда на чл. 68 от Закона за подземните богатства.

(3) В случай, че в периода на спиране действието на договора, концесионерът не изпълни задължението си (ведно с дължимите лихва и неустойка), концедентът може да прекрати концесионния договор."

Чл. 28. Член 40 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

"Чл. 40. (1) Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката."

2. Създават се ал. 3 и ал. 4 със следното съдържание:

"(3) Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.

(4) Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;
2. назначена от министъра на енергетиката комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);
3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 41а, ал. 4."

Чл. 29. Създава се чл. 41а със следното съдържание:

"Чл. 41а. (1) Длъжностните лица по чл. 40, ал. 4, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;
2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;
3. извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

(2) Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

(3) Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 40, ал. 4, т. 1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

(4) В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност."

Чл. 30. Създава се чл. 416 със следното съдържание:

„Чл. 416. (1) Контролните органи и лица по чл. 40, ал. 4 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;
2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

(2) Длъжностните лица по чл. 40, ал. 4, т. 1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи."

Чл. 31. В чл. 44, т. 2 от Договора се изменя така:

„2. промени в околните обекти, които засягат пряко използването на обекта на концесия."

Чл. 32. В чл. 45 от Договора, т. 2 се отменя;

Чл. 33. Член 50 Договора се изменя така:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) За надлежно отправени съобщения ще се считат документирано изпратените писмени съобщения на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

Република България
гр. София 1000
ул. "Триадица" № 8

Министерство на енергетиката

телефон: 02 9263 197; 02 9263 272;
факс: 02 9263 252

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

Република България
гр. Шумен 9700
ул. „Алеко Константинов" № 8

„АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ" АД

телефон: 054830250;
факс: 054830252
e-mail: office@amshumen.com"

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс или чрез електронната поща или чрез фактическото им внасяне в деловодството на Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата се удостоверява с пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс, с копие от електронния запис за полученото по електронен път съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението."

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) При промяна в данните, посочени в ал. 2 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в тридневен срок от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение, съобщение, изпратено на стария адрес (в т.ч. и електронен) или факс ще се счита за изпратено по надлежния ред.“

Чл. 34. В чл. 54 от Договора след думите „двустрани споразумения“ се поставя точка, а думите до края на изречението се заличават.

Чл. 35. Приложение № 2 към допълнително споразумение № 1 от 7 февруари 2008 г. „Образец – отчет за дължимото концесионно възнаграждение – 3 листа“ се заменя с Приложение № 1Б към настоящото допълнително споразумение.

Чл. 36. Считано от 1 януари 2026 г. всички парични задължения по договора, чийто размер е посочен в лева, се превалутират в евро при прилагане на правилата по чл. 12 и чл. 13 от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Считано от 1 януари 2026 г. и плащанията по договора се извършват в евро.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са:
Приложение № 1а и Приложение № 16 – „Образец – отчет за дължимото концесионно плащане;

Настоящото допълнително споразумение съдържа 14 (четирнадесет) страници, изготви се в два еднообразни екземпляра – по един за концедента и за концесионера, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Хитрино“, община Хитрино, област Шумен, сключен на 27 юни 2001 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ“ АД, гр. Шумен, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 7 февруари 2008 г., и влиза в сила от 26 декември 2021 г.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....
ЖЕЧО СТАНКОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....
ЯРОСЛАВ ХРИСТОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

за периода от влизане в сила на споразумението до 31.12.2025 г.

Находище:	„Хитрино“
Подземно богатство:	варовици
Концесионен договор от:	 Г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 15-то число на месеца, следващ
отчетното шестмесечие

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ ДО _____

(Чл. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I. КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО			
1.	Добито подземно богатство (плътна минна маса)	куб. м	
2.	Обемно тегло	т/куб. м	2.53
3.	Добито подземно богатство (р. 1 х р. 2)	тона	
4.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение – средно-претеглена продажна цена	лв./т	
5.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	7
6.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 4 х р. 5/100)	лв./т	
7.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" от Методиката (база за цената 2005 г.)	лв./т	0,30
8.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за базисната г.	%	
9.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за базисната г. (р. 7 х р. 8)	лв./т	
10.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за г.	%	
11.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за г. (р. 9 х р. 10)	лв./т	
12.	Концесионно възнаграждение за добито количество подземно богатство (р. 3 х по-голямата стойност от р. 6, р. 9 и р. 11)	лева	
II. МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ			
13.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/6 мес.	17 078
14.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 4 от договора за концесия (р. 13 х по-голямата стойност от р. 9 и р. 11)	лева	
15.	Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (по-голямата сума от р. 12 и р. 14), в т.ч.:	лева	
	– в приход на държавния бюджет (р. 15 х 50%)	лева	
	– в приход на бюджета на община Хитрино (р. 15 х 50%)	лева	
16.	Дължимо ДДС (р. 15 х 20%)	лева	
17.	Обща сума за внасяне (р. 15+р. 16)	лева	
18.	Обща сума за внасяне (р. 17:1.95583)	евро	

ДАТА: _____

ПЕЧАТ: _____

КОНЦЕСИОНЕР: _____

(подпис)

(име, фамилия, длъжност)

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	„Хитрино“
Подземно богатство:	варовици
Концесионен договор от:	 Г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 15-то число на месеца, следващ
отчетното шестмесечие

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ ДО _____

(Чл. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I. КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО			
1.	Добито подземно богатство (плътна минна маса)	куб. м	
2.	Обемно тегло	т/куб. м	2.53
3.	Добито подземно богатство (р. 1 x р. 2)	тона	
4.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение – средно-претеглена продажна цена	евро/тон	
5.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	7
6.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 4 x р. 5/100)	евро/тон	
7.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" от Методиката (база за цената 2005 г.)	евро/тон (лв.)/т	0,15 евро (0,30 лв.)
8.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за базисната г.	%	
9.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за базисната г. (р. 7 x р. 8)	евро/тон	
10.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за г.	%	
11.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за г. (р. 9 x р. 10)	евро/тон	
12.	Концесионно възнаграждение за добито количество подземно богатство (р. 3 x по-голямата стойност от р. 6, р. 9 и р. 11)	евро	
II. МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ			
13.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/6 мес.	17 078
14.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 4 от договора за концесия (р. 13 x по-голямата стойност от р. 9 и р. 11)	евро	
15.	Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (по-голямата сума от р. 12 и р. 14), в т.ч.:	евро	
	– в приход на държавния бюджет (р. 15 x 50%)	евро	
	– в приход на бюджета на община Хитрино (р. 15 x 50%)	евро	
16.	Дължимо ДДС (р. 15 x 20%)	евро	
17.	Обща сума за внасяне (р. 15+р. 16)	евро	

ДАТА: _____

ПЕЧАТ: _____

КОНЦЕСИОНЕР: _____

(подпис)

(име, фамилия, длъжност)

Забележка:	
1.	КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно плащане.
2.	Минималните стойности на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по ал. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г." (чл. 1, ал. 4 от Методика за определяне на конкретния размер на концесионното плащане за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали, обн., ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, 46/2007 г.).